

Aos 10 de fevereiro de 2022, às 14:00h, em conformidade com o Comunicado da Corregedoria Geral nº 284/2020, em virtude da Pandemia do COVID-19, sob a presidência do MM. Juiz de Direito auxiliar, Dr. CRISTIANO MIKHAIL, da Comarca de São José do Rio Preto/SP, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Apregoadas as partes, verificou-se o comparecimento da Dra. VALÉRIA ANDREA FERREIRA DE LIMA, DD. Promotora de Justiça. Presente o acusado ROGER FERNANDO PEREIRA ALVES e seu Defensor dativo, Dr. Augusto Cunha Júnior - OAB/SP. 299562. Instalada a audiência, pelas partes foi manifestada concordância para realização do ato de forma virtual, excepcionalmente, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foi dito o seguinte: Vistos. Nos termos da Súmula vinculante nº 11, do Supremo Tribunal Federal, determino permaneça o réu algemado durante a realização do ato, merecendo considerar que ele se encontra preso, o que se faz necessário para garantia da integridade física dos membros do presídio e também do próprio réu. Antes do início da audiência, foi concedido ao réu e seu defensor oportunidade para conversarem reservadamente. Em

seguida, dando início a instrução criminal, foram inquiridas as testemunhas comuns, PM.Rodrigo José Nossa, PM.Guilherme Rodrigues Santana e após realizado o interrogatório do réu, gravado através da ferramenta Microsoft Teams, constando o arquivo com a gravação da audiência salvo no OneDrive. A seguir, pelo MM. Juiz de Direito foi dito que não havendo mais provas a serem produzidas em audiência dou por encerrada a instrução do feito, passando-se aos debates orais. Pela ordem, dada a palavra à representante do Ministério Público e ao defensor nomeado, manifestaram oralmente. Pelo MM. Juiz de Direito foi prolatada a seguinte sentença: VISTOS. ROGER FERNANDO PEREIRA ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 15 de novembro de 2018, por volta de 18h15min, na Rua Dezenove de Março, Jardim Maria Lúcia, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com a finalidade de venda, entrega ou fornecimento a terceiros, trazia consigo 13 porções de cocaína, com peso total bruto de 15,96g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$20,00 em dinheiro. Folha de Antecedentes (fls. 68/92) foi juntada aos autos. A denúncia foi recebida (fls. 99/100). O réu foi regularmente notificado (fls. 151) e apresentou defesa preliminar (fls. 159/160). Em seguida, o acusado foi citado às fls. 173. No curso da instrução, foram ouvidas as testemunhas comuns Rodrigo José Nossa e Guilherme Rodrigues Santana. Após, o réu foi interrogado. Ao final, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A ação penal deve ser julgada procedente. Com efeito, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes descrito na denúncia foram comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição e apreensão (fl. 07), termos de depoimentos (fl. 08, 44/45), fotografias (fls. 107/113), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 135/138) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo. Senão, vejamos. Interrogado nesta data, o réu Roger Fernando Pereira Alves negou a traficância. Admitiu apenas a propriedade de uma porção de cocaína que estava em seu poder no momento da abordagem policial, tendo alegado que a mesma seria destinada a seu consumo. Alegou que alguns indivíduos teriam corrido na rua debaixo quando a viatura se aproximou e negou a propriedade dos entorpecentes encontrados em um saco plástico. Por sua vez, as testemunhas Rodrigo José Nossa e Guilherme Rodrigues Santana, tanto na fase policial quanto em Juízo, relataram que, durante patrulhamento de rotina, visualizaram o réu dispensando algo após notar a presença da viatura policial. Assim que foi realizada a revista pessoal, encontraram no bolso de sua bermuda um eppendorf vermelho contendo cocaína. Posteriormente, localizaram o saco dispensado pelo réu, onde foram encontrados outros 4 eppendorfs idênticos ao anterior, além de 8 envelopes plásticos contendo cocaína e R\$20,00. Por fim, relataram que o plástico em que encontraram a droga dispensada era idêntico ao que o réu armazenava seu RG no momento em que foi apresentado. Pois bem. Como se vê, apesar da negativa do acusado, os policiais militares relataram de maneira uníssona que visualizaram o exato momento em que o réu, ao avistar a viatura, dispensou algo no solo, sendo que posteriormente foi contatado que se tratava de um saco plástico contendo diversas porções de cocaína, idênticas àquela que foi encontrada em revista pessoal do acusado. Aliás, nem se argumente que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, devem ser desconsiderados ou desacreditados, pois, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração, assim, só se justifica quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não ocorreu nos autos. Além disso, o e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 135/138) analisou os entorpecentes localizados em poder do réu (auto de exibição e apreensão fl. 07), tendo constatado a presença da substância cocaína. Desse modo, considerando as circunstâncias da abordagem e a quantidade de entorpecentes apreendidos, não resta outro caminho a seguir que não sua condenação como incurso no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06, nos exatos termos da denúncia, não se podendo falar em desclassificação da conduta para o

crime previsto no artigo 28, 'caput', da mesma lei. Passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, nos termos da Súmula 444 do STJ, verifico que o acusado possui seis condenações transitadas em julgado e sem efeito de reincidência (execuções 01, 02 e 04 a 07 às fls. 68/92), razão pela qual fixo a pena-base 1/2 acima do mínimo legal, em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa. Na segunda fase, diante da reincidência do acusado (execução 03 às fls. 68/92), elevo a pena até então aplicada em 1/6, resultando em 08 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição aplicáveis, não sendo possível a aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em razão da reincidência e dos maus antecedentes do acusado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu ROGER FERNANDO PEREIRA ALVES à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional em razão da reincidência e dos maus antecedentes do acusado. Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007), especialmente diante da reincidência e dos maus antecedentes do acusado. Em razão da pena aplicada e do período de prisão processual cumprido até o momento, inviável a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do CPP para fixação de regime menos gravoso. Como o réu respondeu ao processo preso, subsistindo, ainda, os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, nega-lhe o direito de recorrer em liberdade. Nesse sentido vem a orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, "se o réu está preso - por força de flagrante ou preventiva - no momento da sentença condenatória, não se aplica o benefício do artigo 594 do CPP" (RT 639/379). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena e providencie-se o perdimento do dinheiro apreendido às fls. 07 (R\$ 20,00) em favor da União (art. 63 da Lei 11.343/06), ficando, ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. Condeno o réu, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se oportunamente. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. Em seguida, pela representante do Ministério Público foi dito que não tem interesse em recorrer da sentença. Pelo acusado e seu Defensor manifestaram interesse em RECORRER DA SENTENÇA. Pelo MM. Juiz foi dito que recebia o recurso. Nesta oportunidade a defesa sai intimada para oferecimento das razões do recurso, no prazo legal. O arquivo da gravação

da audiência salvo nos autos de acordo com o Provimento nº 1.350/2020. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Roseli Aparecida Catharino Tomazella, Chefe de Seção Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTE TERMO DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ SOMENTE A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.